

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO I

Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 7603/2020 R.A.C.C.

TRA

Parte Controparte\_1 in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti Claudia Cermelli e Sonia Bartozzi, elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio Regolo, n. 19

E

CP\_2, con l'avv.to Maria Assunta Bilotta, elettivamente domiciliato in Roma, via Monti di Creta, n. 53

FATTO E DIRITTO

1. CP\_3 ha depositato –in data 22.3.2022- ricorso (iscritto a ruolo in data 23.3.2021) poi ritualmente notificato, con il quale ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 629/2021 di questo Tribunale, concludendo come segue:

*“In via preliminare: dichiarare invalido e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 629/2021 emesso dal Tribunale di Roma, sezione Lavoro, dott.ssa La Marra, in data 3 febbraio 2021, nel procedimento recante R.G. n. 1054/2021 e notificato a mezzo pec in data 23 febbraio 2021, in quanto emesso in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e seg. Cod. Proc. Civ..*

*Nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito del Sig. CP\_2 nei confronti della CP\_3 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 629/2021 (R.G. 1054/21) oggetto della presente opposizione, in quanto illegittimo.È.*

CP\_2 costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:

*“...respingere il ricorso proposto da parte opponente in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 621/2021 emesso il 03.02.2021 dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro e notificato in data 23.02.2021 con il quale veniva ingiunto alla <sup>Part</sup>CP\_1 i pagare al sig. CP\_2 E. 3.988,28;*

*– condannarsi l'opponente società al pagamento della somma di E 3.988,28 o quella diversa somma – maggiore o minore – che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dal dì del dovuto al saldo;”.*

Acquisita la documentazione, esperito il tentativo di conciliazione senza positivo esito (per indisponibilità di parte opponente), non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

2. Come ha di recente ribadito la Suprema Corte:

*“L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio*

*autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.” (Cass., sez. U, sent. n. 927 del 13.1.2022).*

Alla luce di tali principi deve comunque trovare esame nel merito la domanda proposta da CP\_2 in via monitoria.

L'odierno convenuto fonda la domanda in esame su qualità di prestazioni che non emergono già in via di deduzione, atteso che la memoria di costituzione dapprima afferma che CP\_2 ha svolto mansioni di aiuto cuoco e successivamente che il medesimo *“fin dall'inizio del lavoro, ha svolto attività lavorativa di cuoco...”*.

In effetti la memoria del convenuto riferisce contraddittoriamente mansioni di diverso tipo (“aiuto cuoco” e “cuoco”) e comunque le predette deduzioni, richiamate anche quali capitoli di prova, presentano generico contenuto, in quanto non descrivono l'attività in concreto svolta dallo stesso CP\_2 (e pertanto non si è dato corso all'istruttoria richiesta con la memoria stessa).

Inoltre, come eccepisce l'opponente, CP\_2 non allega il CCLN di riferimento (sono allegate esclusivamente tabelle salariali), sicché neppure risulta il contenuto del regolamento contrattuale invocato.

D'altro canto anche i conteggi di parte convenuta (altresì contestati dall'opponente), risultano generici e inadeguati, in quanto non esplicitano i complessivi criteri di computo posti a base delle somme in oggetto.

All'esito delle precedenti considerazioni, in accoglimento del ricorso in opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato (restano assorbite residue questioni).

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per i ricorsi monitori di valore fino ad € 5.200,00, nonché per le ordinarie cause di lavoro di valore da € 1.100,00 ad € 5.200,00 escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).

P.Q.M.

revoca il decreto ingiuntivo n. 629/2021 di questo Tribunale;

condanna CP\_2 al pagamento delle spese processuali di Pa. MA. CP\_1 liquidate in € 225,00 ed € 981,00, oltre spese forfetarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.

Roma, 23 marzo 2022

Il Giudice designato  
dott. Ida Cristina Pangia